

1500134-55.2021.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMICIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500134-55.2021.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500134-55.2021.8.26.0118

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMICIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, MARCOS SILVA SANTOS FILHO, PABLIO PATRICK DE SOUZA, WENDSON GOMES ALVES, ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA, KEVIN HENRIQUE SILVA DIAS, MATHEUS BENTO MARTINS e LEONARDO LINO DE OLIVEIRA, como incurso nos artigos 2º, da Lei nº 12.850/2013, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal. Consta da denúncia que:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém até 24 de março de 2021, LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, vulgo "Guerreiro", LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, vulgo "Sagaz", MARCOS SILVA SANTOS FILHO, vulgo "Raul", PABLIO PATRICK DE SOUZA, vulgo "Pescoço", WENDSON GOMES ALVES, vulgo "Neguinho", ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA, vulgo "Bernardo", KEVIN HENRIQUE SILVA DIAS, vulgo "Kevinho", MATHEUS BENTO MARTINS e LEONARDO LINO DE OLIVEIRA, vulgo "Bracinho", promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém até 24 de março de 2021, LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, vulgo "Guerreiro", LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, vulgo "Sagaz", MARCOS SILVA SANTOS FILHO, vulgo "Raul", PABLIO PATRICK DE SOUZA, vulgo "Pescoço", WENDSON GOMES ALVES, vulgo "Neguinho", ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA, vulgo "Bernardo", KEVIN HENRIQUE SILVA DIAS, vulgo "Kevinho", MATHEUS BENTO MARTINS e LEONARDO LINO DE OLIVEIRA, vulgo "Bracinho", corromperem ou facilitaram a corrupção do adolescente Carlos Henrique Júlio Bruno, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Noticiam os autos que, em data incerta, porém até o dia 24 de março de 2021, LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, vulgo "Guerreiro", LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, vulgo "Sagaz", MARCOS SILVA SANTOS FILHO, vulgo "Raul", PABLIO PATRICK DE SOUZA, vulgo "Pescoço", WENDSON GOMES ALVES, vulgo "Neguinho", ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA, vulgo "Bernardo", KEVIN HENRIQUE SILVA DIAS, vulgo "Kevinho", MATHEUS BENTO MARTINS e LEONARDO LINO DE OLIVEIRA, vulgo "Bracinho", promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, com o objetivo de obter, diretamente ou indiretamente, vantagem econômica mediante a prática de crimes de tráfico de drogas. Ao que constou, LUIZ ENRIQUE e WESLEY LUIZ FISHER DOS SANTOS, vulgo "Boy" (denunciado nos autos nº 1500125-93.2021.8.26.0118) são "gerentes"/"distribuidores" de drogas no Vale do Ribeira/SP, notadamente na cidade de Cananeia/SP, e estão vinculados à hierarquia da chamada "Sintonia 13", cuja liderança na região é exercida por LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, vulgo "Guerreiro". "Guerreiro" é responsável pelo abastecimento de drogas de Cananeia/SP - que se dá a partir da baixada santista - e pela disciplina dos membros. As drogas trazidas, transportadas, armazenadas e mantidas em depósito por LUIZ ENRIQUE e WESLEY são entregues aos vendedores PABLIO PATRICK, WENDSON, ADEMÍCIO BERNARDO, KEVIN HENRIQUE, MATHEUS, LEONARDO LINO e Carlos Henrique Júlio Bruno, vulgo "Carlinhos", adolescente, que atuam na região da Avenida Municipal, em Cananeia/SP, e o dinheiro obtido com a traficância é recolhido por MARCOS SILVA e por ele encaminhado à organização. MARCOS SILVA exerce, também, portanto, a função de "gerente local". A estrutura, a organização interna e os integrantes da "Sintonia 13" atuante em Cananeia/SP descritos acima foram identificados pela Polícia Civil local, notadamente após a prisão em flagrante de LUIZ ENRIQUE. Na ocasião, ele estava acompanhado de WESLEY e de MARCOS SILVA, mas os dois, indiciados apenas pelo crime do artigo 28, da Lei de Drogas, foram liberados. A partir de então, porém, "Boy" e "Raul" passaram a ser acompanhados pela equipe de investigação, que, em pouco tempo, constatou que eles não eram simples usuários de drogas, mas sim verdadeiros integrantes da organização criminosa PCC na região. Assim é que, no curso das investigações, em 18/03/2021, WESLEY foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, carregando consigo cerca de 1.188 "pedras" de cocaína na forma de "crack" e outros 310 "papelotes" de "maconha". Ele, também, guardava e tinha em depósito 2.553 "pinos" de cocaína. Ouvido na delegacia, WESLEY, além de confessar a traficância à Autoridade Policial, descreveu o organograma do PCC local e identificou e reconheceu seus comparsas por fotografias. Assim, também, o fez uma testemunha protegida pelo Provimento nº 32/2000 TJSP.

A denúncia foi recebida em 19/04/2021 (fls. 153/156).

O acusado Kevin Henrique, foi citado em 20/04/2021 (fls. 206/207), Leonardo Lino, Matheus Bento, Ademício Bernardo, Wendson Gomes e Pablo Patrick foram citados em 22/04/2021 (fls. 213/222), Luiz Enrique foi citado em 29/04/2021 (fls. 254/255), e o feito foi desmembrado em relação ao réu Marcos Silva Santos Filho (fls. 376/377). O acusado Luiz Fernando Araújo de Oliveira não foi encontrado para ser citado fls.

373, vindo aos autos a informação de seu óbito fls. 473/475. Defesas previas dos acusados Kevin Henrique Silva Dias (fls. 242/245 e 389/390), Luiz Fernando Araujo de Oliveira (fls. 325/335), Ademicio Bernardo Muniz da Silva e Matheus Bento Martins (fls. 340/357), Luiz Enrique de Oliveira Marques, Wendson Gomes Alves, Pablo Patrick e Leonardo Lino (fls. 389/390). Declarada preclusa a oitiva das testemunhas Natascha e Wesley. Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada primeira audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 391/392). Em audiência de fls. 476/480 foram colhidos os depoimentos das testemunhas FELIPE BARRETO ABREU, EDENIL JOSÉ DE OLIVEIRA E DANILO THIAGO RANCKEL e designada audiência de continuação para o dia 24/03/2022. Realizada a segunda audiência foram ouvidas a testemunha de acusação protegida, a de defesa Alexandre Alves e os réus interrogados (fls. 606/614), requerida a desistência da oitiva da testemunhas Ademicio Bernardo da Silva e Bianca Caroline Atanasio Rodrigues, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a improcedência da ação, uma vez que os elementos de informação colhidos na fase de inquérito policial não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quer a absolvição do acusados nos termos do artigo 386, VII do CPC. As Defesas pediram a absolvição dos acusados. É o relatório. Fundamento e decido. Preliminarmente, é caso de declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em relação ao acusado LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, diante de seu falecimento, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, conforme documentos de fls. 473/475. O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa. Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa aos acusados a prática de fato tipificado nos artigos 2º, da Lei nº 12.850/2013, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal. Terminada a instrução probatória, é caso de improcedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade e a autoria dos delitos não foram devidamente comprovadas nos autos. As provas produzidas no bojo do processo judicial são demasiadamente frágeis para lastrear um édito condenatório, sendo imperativo a absolvição de todos os acusados. Em primeiro plano, ressalto que, em conformidade com o art. 155 do CPP, a prova produzida na fase de inquérito (elementos informativos) não tem aptidão, por si só, para sustentar uma condenação, devendo ser corroborada com provas colhidas na fase judicial. Iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem unicamente para fundamentar a condenação, pois são provas precárias produzidas sem o crivo do contraditório e ampla defesa, exceção feita, caso, sejam corroboradas por outras provas colhidas na fase judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela:

“Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de

Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

No caso concreto, além de não ter sido observada a formalidade do art. 226 do CPP, sequer houve corroboração por outras provas em juízo, tornando-se imprestável o reconhecimento na fase extrajudicial como elemento de informação para lastrear a autoria delitiva e condenação dos acusados.

De mais a mais, como se extrai do depoimento da testemunha ouvida em juízo, notadamente a testemunha protegida pelo Provimento nº 32/2000, que anteriormente reconheceu os acusados como traficantes e integrantes de uma dita organização criminosa aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), não corrobora sua versão em juízo, quando ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Disse que conhecia, apenas o acusado PABLIO, mas que não sabia qual sua atividade, posteriormente, diz que ele vendia droga, mas não sabia quem eram os integrantes do tráfico, pois ninguém sabe a formação da organização, alterando frontalmente a versão dada em sede policial, alegando ter sido coagida por policiais para assinar sua declaração.

Nesse ponto, já se passou do tempo de o Poder Executivo minimamente aparelhar a polícia civil, no tocante aos interrogatórios e oitivas de sujeitos na fase inquisitorial, fornecendo-lhe o básico, uma câmera e um gravador para que tais mudanças abruptas de depoimentos e alegações de abusos policiais cessem por definitivo.

Trata-se de medida salutar tanto para a persecução penal estatal quanto para o próprio direito dos investigados e testemunhas que posteriormente não poderão alegar sua torpeza em juízo.

Ademais, a ausência de recurso e estrutura policial faz com que o Estado seja vencido pelas organizações criminosas de fato, que em tese, se mostram melhores estruturadas, resultando em absolvições, como ocorridas em caso semelhante nesse Juízo.

Por outro lado, a única suposta prova da existência de organização criminosa foram os testemunhos dos exatos policiais FELIPE BARRETO DE ABREU (delegado), EDENIL JOSÉ DE OLIVEIRA e DANILO THIAGO RANCKEL que realizaram a investigação contra os acusados, todos se reportando ao relatório de investigações que eles mesmos concluíram pela existência de um esquema de organização criminosa que jamais se comprovou em juízo.

Tratou-se de prova inútil, apenas autorreferenciada, autopoiética, claramente circular em que os próprios policiais que fizeram a investigação agora em juízo corroboram seu trabalho.

A bem da verdade tratou-se de um processo, ao fim da instrução e da oitiva de todas as testemunhas, claramente temerário, lastreado em provas extremamente frágeis.

Na fase inquisitorial, colheu-se apenas a declaração de uma testemunha usuária de drogas e dos acusados supostos ex-traficantes que teriam confessado participar de uma organização criminosa que nunca se provou existir.

Em casos semelhantes, como costuma ocorrer, tais sujeitos, envolvidos com atividades ilícitas, quando ouvidos em juízo, por óbvio, irão negar qualquer conhecimento sobre práticas criminosas, sob pena de represália em seu meio social e até por temerem responsabilização estatal em um futuro processo penal em que eles estarão no banco dos réus.

Assim, meras ilações ou probabilidades não podem jamais fundamentar um édito condenatório, este somente embasado em provas contundentes de autoria e materialidade angariadas no bojo de um processo judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil.

Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do in dubio pro reo. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUIGI FERRAJOLI, ao concluir que “A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune” (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de ABSOLVER os acusados LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, PABLO PATRICK DE SOUZA, WENDSON GOMES ALVES, ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA, KEVIN HENRIQUE SILVA DIAS, MATHEUS BENTO MARTINS e LEONARDO LINO DE OLIVEIRA, da imputação dos delitos tipificados nos artigos 2º, da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Com relação ao acusado LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, diante de sua MORTE, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, conforme documentos de fls. 473/475.

Revogo a prisão preventiva e eventuais medidas cautelares decretadas nos autos. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo devam permanecer presos. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cananeia, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA